

अपील प्रकरण क्रमांक ए/487/2010

अपीलार्थी श्री विजय कुमार जैन

जनसूचना अधिकारी, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय

श्री आर.बी. तिवारी

आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2011

अपीलार्थी श्री विजय कुमार जैन की ओर से श्री भावीन जैन उपस्थित।

प्रतिअपीलार्थी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रोजगार एवं प्रशिक्षण श्री आर.बी. तिवारी की ओर से श्री मनोज महाराज तथा वर्तमान जनसूचना अधिकारी अतिरिक्त संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण, सुश्री रंजना कटकवार उपस्थित।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस.के. तिवारी को प्रकरण की पूर्व सुनवाई दिनांक 17.10.2011 को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी श्री आर.बी. तिवारी ने यह अवगत कराया था कि अपीलार्थी को कंडिका 02, 03, 04, 06 और 07 की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है शेष कंडिकाओं की जानकारी राज्य सूचना आयुक्त द्वारा अपीलार्थी को 07 दिवस में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी को 2500/-रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान करने के भी आदेश दिये गये थे। अधिनियम की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जनसूचना अधिकारी की उदासीनता एवं लापरवाहीपूर्ण कार्यपद्धति के कारण क्यों न उन पर 10,000/-रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये?

अपीलार्थी द्वारा बताया गया कि उन्हें बिन्दु क्रमांक 02, 03, 04, 06 एवं 07 की जानकारी प्रदाय की गई है परंतु कंडिका 05 की जानकारी दिनांक 24.11.2011 को उपलब्ध कराई गई है किन्तु केटलॉग आदि 17 उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि कारण बताओ सूचना पत्र के प्रत्युत्तर मान्य नहीं किये जायें। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र के परिपालन में प्रस्तुत जवाब में कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी को जानकारीयों विलंब से प्रदाय की गई है अतएव तत्कालीन जनसूचना अधिकारी रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय श्री आर.बी. तिवारी पर अधिनियम की धारा 20(1) के तहत 10,000/- रुपये प्रस्तावित अर्थदण्ड की पुष्टि कर दी गई है। इसके अलावा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं वर्तमान में जनसूचना अधिकारी सुश्री रंजना कटकवार अतिरिक्त संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने उपस्थित होकर पत्र दिनांक 06.11.2011 प्रस्तुत किया जिसके द्वारा उन्होंने अवगत कराया कि प्रश्नाधीन प्रकरण के विचारण के समय डॉ० रोहित यादव, संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत थे तथा शासन के आदेश दिनांक 12.04.2010 वह अपीलीय अधिकारी नामित थे। डॉ. रोहित यादव दिनांक 07.06.2010 से 30.07.2010 तक प्रशिक्षण पर शासकीय प्रवास पर रहे। परिणामस्वरूप शासन द्वारा मुझे संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

शासन के उक्त आदेश में प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्य हेतु कोई उल्लेख नहीं था, अधिकृत आदेश के अभाव में स्वयं को प्रथम अपीलीय अधिकारी मानना विधि सम्मत नहीं था। किन्तु सूचना का अधिकार के तहत प्रकरण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की प्रत्यक्ष में सुनवाई नहीं करते हुए, वांछित जानकारी आवेदक को समयावधि में अवलोकन कराने हेतु पत्र दिनांक 13.07.2010 द्वारा जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माननीय आयोग के आदेश के परिपालन में कुल 1006 पृष्ठ की जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गई है।

अतएव तत्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं प्रस्तुत प्रत्युत्तर से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सदाशय से कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय कर दी गई है। अतः उनके विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव निरस्त किया गया। प्रकरण इन्हीं निर्देशों के साथ नस्तीबद्ध किया गया। आदेश की प्रति सभी पक्षों को निःशुल्क प्रेषित की गई।

सही/-
(एस. के. तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त